

Comparativo SE · BA · MA · AL — Remessa, devolução e baixa por furto/perda

Premissa confirmada com o cliente: o provedor de internet trata modem, roteador e demais equipamentos de rede como bem separado em regime de comodato comum — *não* adota o regime especial do Convênio ICMS 19/18 (que embutiria o equipamento na base de cálculo do serviço de comunicação). O fluxo abaixo, portanto, segue a mesma lógica de mercadoria em comodato já usada para a AKMA.

01 · Base nacional — vale igualmente para os quatro estados

CFOP e os campos técnicos de NF-e citados abaixo vêm de tabelas nacionais (Convênio SINIEF s/n de 15/12/1970 e Ajuste SINIEF 49/25, aprovados no CONFAZ), de adoção uniforme por todas as Unidades da Federação — isto é a parte da análise que não muda entre SE, BA, MA e AL:

- **Remessa em comodato:** CFOP **5.908** (mesmo estado) / **6.908** (outro estado) — natureza “Remessa de bem por conta de contrato de comodato”.
- **Devolução do comodato:** CFOP **1.908** / **2.908** — referencia a chave da NF-e de remessa original.
- **Baixa por furto/perda:** CFOP **5.927** — natureza “Baixa de Estoque”, sem destaque de ICMS; desde o Ajuste SINIEF 49/25, campo finNFe=6 (Nota de débito) e tpNFDebito=07 (Perda em estoque).
- **Estorno do crédito de ICMS:** decorre do art. 21 da Lei Complementar Federal nº 87/1996 (Lei Kandir) — regra nacional que todo RICMS estadual reproduz na sua seção de estorno/anulação de crédito.

02 · O que está confirmado, estado a estado

Cada célula reflete o que foi efetivamente localizado em documento oficial na base de conhecimento — nada abaixo foi presumido.

	SERGIPE	BAHIA	MARANHÃO	ALAGOAS
CFOP 5.908/6.908/1.908/2.908 (comodato)	Presume-se aplicável (tabela nacional) Nenhum documento específico de SE localizado na base confirmando o uso prático para comodato	Não verificado Nenhum RICMS/BA ou parecer na base de conhecimento	Não verificado Nenhum RICMS/MA ou parecer na base de conhecimento	Não verificado Só há na base um decreto de MVA de ICMS-ST, sem relação com comodato
CFOP 5.927 (baixa por furto/perda)	Confirmado Parecer SEFAZ/SE nº 251/2016 já reconhece o uso do CFOP 5.927 para baixa de estoque por perda, roubo ou deterioração	Não verificado Sem documento na base	Não verificado Sem documento na base	Não verificado Sem documento na base
Ajuste SINIEF 49/25 — decreto estadual de internalização (finNFe=6 / tpNFDebito=07)	Não verificado Não localizado decreto específico de SE internalizando os novos campos técnicos	Não verificado Não localizado	Não verificado Não localizado	Não verificado Não localizado
Tabela estadual de códigos de ajuste SPED (equivalente ao Anexo I da Portaria SEFAZ/SE 356/2020)	Disponível Portaria SEFAZ/SE nº 356/2020, Anexo I	Não localizada Sem documento na base	Não localizada Sem documento na base	Não localizada Sem documento na base

	SERGIPE	BAHIA	MARANHÃO	ALAGOAS
Estorno de crédito na perda — artigo espelho do RICMS estadual	Não identificado o artigo Regra geral do art. 21 da LC 87/96 vale, mas o número do artigo no RICMS/SE não foi confirmado	Não identificado o artigo Idem — só a regra federal genérica	Não identificado o artigo Idem — só a regra federal genérica	Não identificado o artigo Idem — só a regra federal genérica
RICMS vigente localizado na base de conhecimento	Parcial Apenas pareceres avulsos da SEFAZ/SE, sem o texto integral do regulamento	Ausente Nenhum RICMS/BA na base	Ausente Nenhum RICMS/MA na base	Ausente Só o Decreto 90.309/2023 (MVA de ICMS-ST), fora do escopo deste tema

Confirmado por documento na base

Regra nacional presumida, sem confirmação estadual específica

Sem nenhum documento localizado

03 · O que verificar antes de formalizar como orientação ao provedor

Para cada estado, os mesmos quatro pontos precisam de confirmação documental:

- 1. **Texto vigente do RICMS estadual** (decreto e número do artigo) que trata do estorno de crédito por perda/furto/deterioração de bem.
- 2. **Decreto de internalização do Ajuste SINIEF 49/25** nesse estado, com a data de vigência dos campos finNFe=6 e tpNFDebito=07 (a data pode variar de estado para estado, como aconteceu entre a 1ª e a 2ª redação do art. 198-A do RICMS/RN).
- 3. **Tabela estadual de códigos de ajuste de apuração do SPED**, para saber qual código usar no registro E111 ao lançar o estorno de crédito da perda.
- 4. **Pareceres ou soluções de consulta locais** sobre comodato de equipamento de rede especificamente para provedores de internet, que possam trazer exigências adicionais não previstas na regra nacional.

Importância da confirmação: o infográfico anterior (feito para a AKMA) já usava o RICMS/RN como referência por ser o único regulamento completo disponível na base — mas RN não é um dos quatro estados deste comparativo. Isto é, mesmo a parte “confirmada” para Sergipe depende de um parecer pontual (251/2016), não do regulamento completo. Para Bahia, Maranhão e Alagoas não há hoje nenhuma base documental — qualquer procedimento específico desses estados que eu descrevesse agora seria presunção, não fundamentação, o que vai contra a orientação de sempre partir de base documental confirmada.

04 · Como fechar essa lacuna

- Opção 1 — Upload direto:** se você tiver o RICMS vigente (ou pareceres relevantes) de BA, MA e AL, envie que eu incorpore ao projeto e refaço este comparativo com citação específica de artigo, igual ao que já existe para SE e RN.
- Opção 2 — Pesquisa dedicada:** abro uma pesquisa aprofundada para localizar o RICMS vigente, o decreto de internalização do Ajuste SINIEF 49/25 e as tabelas de código SPED de cada um dos quatro estados, e devolvo este mesmo comparativo com todas as células “não verificado” substituídas por citação real.

Exatas Contabilidade Ltda. · Comparativo preliminar — não utilizar como orientação formal para BA, MA e AL até confirmação documental